

Legales

Fecha de Emisión: 06 de agosto de 2026

Entidad Auditada: Syncro (Plataforma Tecnológica y Servicios Digitales)

Jurisdicción Principal: República Argentina (Nacional, CABA y Provincias)

Canal Oficial de Compliance: syncrosports5@gmail.com

1. Matriz consolidada de impacto legal y cómplice técnico

A efectos de sistematizar la severidad, naturaleza y órgano de aplicación de cada régimen normativo que afecta a Syncro, se presenta la siguiente matriz analítica:

Área del Derecho	Normativa Aplicable	Dimensión	Obligación Sustantiva para Syncro	Órgano de Control	Riesgo Operativo / Legal
Protección de Datos	Ley N° 25.326, Dec. 1558/01 y Res. AAIP	Externa / Interna	Registro de bases de datos, consentimiento o informado y medidas de seguridad.	Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)	Crítico (Sanciones penales y multas severas)
Defensa del Consumidor	Ley N° 24.240, Ley 26.994 y Res. SIC 424/20	Externa	Deber de información, Botón de Arrepentimiento y rescisión sin costo.	Secretaría de Comercio / Defensa del Consumidor CABA	Alto (Multas, clausuras e indemnizaciones)
Propiedad Intelectual	Ley N° 11.723 y Ley N° 22.362	Externa / Interna	Registro de la marca "Syncro" ante el INPI y custodia de código fuente.	INPI y Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA)	Alto (Infracción de marca y pérdida de activos)
Estructura Societaria	Ley N° 27.349 (SAS) y Ley N° 19.550 (LGS)	Interna	Constitución formal de persona jurídica, libros digitales y pacto de socios.	Inspección General de Justicia (IGJ) / Registro Público	Alto (Responsabilidad ilimitada de socios)
Régimen	Ley N°	Interna	Registración	Ministerio de	Crítico

Área del Derecho	Normativa Aplicable	Dimensión	Obligación Sustantiva para Syncro	Órgano de Control	Riesgo Operativo / Legal
Laboral	20.744 (LCT) y Ley N° 27.555		laboral formal, contratos de teletrabajo y cesión de IP.	Trabajo, Empleo y Seguridad Social	(Juicios laborales con multas por empleo no registrado)
Derecho Tributario	Código Fiscal CABA, Leyes ARCA/AFIP	Interna / Externa	Facturación electrónica, retenciones de IVA/Ganancias e Ingresos Brutos.	ARCA / AFIP y AGIP (CABA) / Arba (PBA)	Crítico (Ejecución fiscal, embargos y clausura)
Comercio Electrónico	Código Civil y Comercial (Arts. 1105 a 1116)	Externa	Carga de prueba en contratos a distancia y notificaciones electrónicas.	Poder Judicial de la Nación / Fuero Comercial	Medio (Nulidades contractuales)
Fomento Tecnológico	Ley N° 27.506 (Economía del Conocimiento)	Interna (Beneficio)	Adhesión voluntaria para exenciones e incentivos fiscales.	Secretaría de Economía del Conocimiento	Oportunidad (Eficiencia fiscal sustancial)

2. Análisis de impacto externo (relación con terceros y mercado)

2.1. Régimen de Protección de Datos Personales (Ley N° 25.326 y Disposiciones AAIP)

La Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales es una norma de orden público que regula de manera integral la recolección, almacenamiento, tratamiento y transferencia de datos en la República Argentina. Dado que Syncro procesa datos de usuarios (nombres, correos, datos sensibles, credenciales ...), la plataforma debe adecuarse de forma estricta a los siguientes ejes:

- **Inscripción de Bases de Datos (Arts. 3 y 21, Ley 25.326):** Es obligación legal e ineludible inscribir formalmente los archivos, registros y bases de datos automatizadas de Syncro ante el Registro Nacional de Bases de Datos Personales gestionado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Operar bases de datos no registradas configura una infracción grave sujeta a sanciones de apercibimiento y multas

acumulativas.

- **Principio de Consentimiento Informado y Calificado (Art. 5):** El tratamiento de datos personales es ilícito a menos que el titular preste su consentimiento libre, expreso e informado. En el entorno digital de Syncro, este requisito exige la implementación de un mecanismo de aceptación activa (checkbox no preseleccionado) mediante el cual el usuario manifiesta conocer y aceptar expresamente la Política de Privacidad antes del envío de cualquier formulario o registro.
- **Calidad y Finalidad de los Datos (Arts. 3 y 4):** Los datos recolectados deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidad para la que se hubieren obtenido. Queda prohibida la recolección de datos sensibles (origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o datos relativos a la salud) salvo autorización legal expresa o consentimiento libre de la persona afectada.
- **Garantía de los Derechos ARCO (Arts. 14, 15 y 16):** Syncro debe garantizar canales expeditos y gratuitos para que los titulares ejerzan sus derechos de Acceso (ejercible en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses), Rectificación, Actualización y Supresión (Destrucción/Baja). La respuesta a las solicitudes de acceso debe emitirse en un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días corridos desde su recepción en syncrosports5@gmail.com, y las de rectificación o supresión dentro de los cinco (5) días hábiles.
- **Inclusión de la Cláusula Obligatoria AAIP (Disposición 10/2008 / Res. 14/2018):** Todos los canales donde se recaben datos deben incluir la leyenda oficial en texto destacado: *"LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales."*
- **Medidas de Seguridad Informática (Disposición AAIP N° 11/2006):** La normativa exige a Syncro adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, previniendo su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Esto involucra el uso de protocolos cifrados HTTPS/TLS en todas las conexiones, encriptación de datos sensibles en reposo, políticas de contraseñas complejas, sistemas de respaldo regular (backup) y registros de auditoría de acceso.

2.2. Estatuto del Consumidor, Comercio Electrónico y Contratación Digital

En el marco de la legislación argentina, toda relación establecida entre Syncro (proveedor de servicios digitales) y sus usuarios finales (consumidores o usuarios) se encuentra regida por la **Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor**, las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.361 y las disposiciones sobre contratos de consumo contenidas en el **Código Civil y Comercial de la Nación (Arts. 1092 a 1122)**.

- **El Deber Objetivo de Información (Art. 4, Ley 24.240):** Syncro está obligado a suministrar a los usuarios información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los servicios que comercializa, las condiciones de acceso, la vigencia de las ofertas, las tarifas con impuestos incluidos y las modalidades de pago. Esta información debe ser accesible en forma gratuita y en idioma nacional.
- **Prohibición de Cláusulas Abusivas (Art. 37, Ley 24.240 y Arts. 1117/1118, CCyCN):** Se tendrán por no escritas las cláusulas insertas en los Términos y Condiciones que

desnaturalicen las obligaciones de Syncro, limiten o eximan su responsabilidad por daños, importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor, o impongan la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del usuario.

- **Revocación de la Contratación y Botón de Arrepentimiento (Art. 34, Ley 24.240 y Res. SIC N° 424/2020):** En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales o a distancia (comercio electrónico), el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro del plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo que ocurra último, sin responsabilidad ni costo alguno. Para viabilizar este derecho, la Resolución N° 424/2020 exige que Syncro aloje un "Botón de Arrepentimiento" en la página principal de su sitio web o aplicación móvil, el cual debe ser fácilmente accesible, visible y directo. Ejercido el derecho, Syncro debe comunicar un código de identificación del trámite al cliente en forma inmediata y reembolsar la totalidad de las sumas percibidas.
- **Rescisión Unilateral del Servicio (Art. 10 ter, Ley 24.240):** Cuando la contratación de un servicio haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, la rescisión podrá ser solicitada por el propio consumidor por el mismo medio. Syncro debe enviar sin cargo una constancia de la recepción de la solicitud dentro de las 72 horas y no podrá cobrar ningún tipo de preaviso, multa o gastos administrativos derivados de la baja.
- **Publicidad Engañosa e Integración Contractual (Art. 8, Ley 24.240):** Las precisiones formuladas en la publicidad, prospectos, circulares u otros medios de difusión de Syncro obligan al prestador y se tienen por incluidas en el contrato de servicio celebrado con el consumidor.

2.3. Propiedad Intelectual, Nombres de Dominio y Registro de Marca

El valor fundamental de una empresa tecnológica radica en sus activos intangibles. Para blindar la propiedad intelectual de Syncro frente a terceros y competidores, se deben ejecutar los siguientes procedimientos legales:

- **Registro de Marca Comercial (Ley N° 22.362):** La titularidad exclusiva de la marca "Syncro" y su logotipo solo se adquiere mediante su registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Se debe iniciar de inmediato la solicitud de registro en las Clases del Vademécum de Niza aplicables (destacando la Clase 42 para servicios de software, SaaS y programación, y la Clase 38/41 según el alcance funcional). El registro otorga la propiedad de la marca por diez (10) años renovables indefinidamente y habilita el ejercicio de acciones civiles y penales frente a uso indebido, falsificación o imitación comercial.
- **Protección del Código Fuente y Software (Ley N° 11.723):** El soporte lógico, código fuente, diseño de interfaz y base de datos de Syncro son considerados obras científicas y literarias protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723. Para acreditar fecha cierta de creación y titularidad indiscutible frente a plagios o disputas con excolaboradores, se debe realizar el depósito de custodia de la obra inédita ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA).
- **Nombres de Dominio e Identidad Digital:** Registro y consolidación de la titularidad de los dominios nacionales (.com.ar / .ar) ante NIC Argentina (Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación) y dominios internacionales (.com / .io) a nombre exclusivo de la persona jurídica o de sus fundadores formales.

3. Análisis de impacto interno (operativa y estructura)

3.1. Formalización Societaria, Gobernanza y Pacto de Socios

Operar a través de una persona física genera un riesgo patrimonial ilimitado e impide la escala comercial del proyecto. Por ende, la estructuración de la entidad jurídica resulta de prioridad absoluta:

- **Selección del Tipo Societario: Sociedad por Acciones Simplificada (SAS - Ley N° 27.349) o Sociedad Anónima (S.A. - Ley N° 19.550):** La figura de la SAS constituye el instrumento idóneo para startups y proyectos tecnológicos en la República Argentina. Permite su constitución mediante instrumento público o privado digital, capital mínimo equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, posibilidad de estatuto flexible, administración mediante un solo gerente, y digitalización obligatoria de libros societarios (Libro de Actas, Libro Registro de Acciones y Libros Contables). En su defecto, la constitución de una S.A. ofrece un marco tradicional altamente aceptado por entidades bancarias e inversores institucionales.
- **Pacto de Socios / Convenio de Accionistas (Vesting Agreement):** Con carácter previo o simultáneo a la constitución societaria, los fundadores deben suscribir un acuerdo privado de accionistas que regule las siguientes dinámicas clave:
 - *Cláusulas de Vesting:* Consolidación gradual de la propiedad accionaria sujeta al transcurso del tiempo (por ejemplo, 4 años con un año de "cliff") o al cumplimiento de hitos del desarrollo técnico.
 - *Cláusulas de Bad Leaver / Good Leaver:* Consecuencias patrimoniales y pérdida de acciones para aquellos fundadores que abandonen prematuramente el proyecto o incurran en conductas perjudiciales.
 - *Derechos de Arrastre (Drag-Along) y Acompañamiento (Tag-Along):* Mecanismos de protección para la venta de la compañía frente a ofertas de adquisición de terceros inversores.

3.2. Régimen Laboral, Teletrabajo y Cesión de Propiedad Intelectual

El reclutamiento de talentos informáticos (desarrolladores frontend, backend, diseñadores UX/UI y DevOps) representa una de las mayores fuentes de contingencias jurídicas si no se encuadra adecuadamente:

- **Presunción de Contrato de Trabajo (Art. 23, Ley N° 20.744 - LCT):** En el derecho laboral argentino rige el principio de la realidad sobre las formas. Contratar desarrolladores que presten servicios en forma habitual, con dedicación exclusiva o bajo instrucciones directas simulando una relación comercial mediante la exigencia de emisión de facturas monotributo, configura empleo no registrado (trabajo en negro). Esto expone a Syncro a reclamos laborales con multas de agravamiento indemnatorio sustanciales.
- **Régimen de Teletrabajo (Ley N° 27.555 y Dec. 27/2021):** Si el personal se desempeña mediante modalidad remota, la relación laboral queda sujeta a la Ley N° 27.555, exigiendo el cumplimiento de la jornada laboral preestablecida, la provisión de equipamiento de trabajo y herramientas tecnológicas por parte de Syncro, la compensación de gastos de conectividad y el respeto estricto del derecho a la desconexión digital fuera de la jornada convenida.
- **Contratos de Locación de Servicios e Independientes (Freelancers):** En aquellos

casos legítimos donde se contraten proveedores verdaderamente independientes para módulos específicos, se debe celebrar un Contrato de Servicios (Arts. 1251 a 1279, CCyCN) con estipulaciones claras de autonomía, no exclusividad, precio cerrado y entrega por entregables.

- **Cláusula Expresa de Cesión de Derechos de Software (Work for Hire):** Tanto en los contratos laborales en relación de dependencia como en las locaciones de servicios con freelancers, es jurídicamente indispensable incorporar una cláusula expresa de cesión absoluta, exclusiva e irrevocable de todos los derechos patrimoniales sobre el software, código fuente, algoritmos, diseños y documentación técnica desarrollados, a favor de Syncro. Sin esta cláusula, la titularidad del software permanece legalmente en cabeza del programador.

4. Regimen fiscal y tributario completo(ARCA/AFIP y jurisdicciones locales)

La operación comercial de Syncro debe estructurarse dentro del marco impositivo argentino para garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales y evitar la imposición de multas por defraudación fiscal, ejecuciones o clausuras:

4.1. Impuestos de Ámbito Nacional (AFIP / Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA)

- **Impuesto al Valor Agregado (IVA - Ley de IVA N° 23.349):** La venta de licencias de software, suscripciones SaaS o prestaciones de servicios digitales se encuentra alcanzada por la alícuota general del **21%**. Syncro actuará como responsable inscripto, debiendo emitir facturación electrónica (Comprobantes Clase A para clientes Inscriptos y Clase B para consumidores finales) y liquidar mensualmente la diferencia entre el débito fiscal generado y el crédito fiscal de sus compras y servicios contratados.
- **Impuesto a las Ganancias (Ley N° 20.628 y sus modificatorias):** Las utilidades o ganancias netas obtenidas por la sociedad estarán sujetas a la escala progresiva aplicable a las personas jurídicas (alícuotas que oscilan entre el 25% y el 35% según el tramo de ganancia neta imponible). Los dividendos distribuidos a los socios sufrirán la retención adicional del 7%.
- **Régimen de Facturación Electrónica (Res. Gral. AFIP N° 4291):** Integración obligatoria de la API de Web Services de la AFIP/ARCA para la generación autogestionada del Código de Autorización Electrónico (CAE) en cada transacción efectuada a través de Syncro.

4.2. Impuestos de Ámbito Provincial y CABA (Rentas e Ingresos Brutos)

- **Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y Convenio Multilateral:** La comercialización de servicios digitales por internet se considera efectuada en la jurisdicción del domicilio del usuario que consume o utiliza el servicio. En consecuencia, si Syncro comercializa servicios a clientes ubicados en CABA, Provincia de Buenos Aires u otras provincias argentinas, deberá inscribirse en el **Régimen del Convenio Multilateral (Padrón Web de la Comisión Arbitral)**. Esto implica distribuir la materia

imponible entre las distintas jurisdicciones y aplicar las alícuotas correspondientes a servicios digitales o venta de software de cada provincia.

- **Régimen de Retenciones y Percepciones (SIRCRESB y SIRCITA):** Estar inscripto en Ingresos Brutos implica la sujeción a los regímenes de retención bancaria sobre acreditaciones en cuentas operativas de la empresa, lo que requiere un seguimiento contable continuo para evitar acumulación de saldos a favor improductivos.

5. RÉGIMEN DE FOMENTO: LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (LEY N° 27.506)

La **Ley N° 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento** representa la mayor oportunidad de eficiencia fiscal para Syncro. Al encuadrarse en la actividad de desarrollo e industria del software (Art. 2, inc. a), la empresa puede acceder a beneficios promocionales significativos previo cumplimiento de requisitos formales:

5.1. Requisitos para la Adhesión al Régimen

Para postularse ante el Registro EDL (Economía del Conocimiento), Syncro debe acreditar la realización de actividades promovidas en más del 70% de su billing anual o masa salarial, y cumplir con al menos dos (2) de los siguientes tres requisitos:

1. Acreditar la realización de inversiones continuas en capacitación de los empleados o en tareas de Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas a la tecnología desarrollada.
2. Acreditar estándares de calidad reconocidos en sus procesos de software (ISO 9001, CMMI o similares).
3. Acreditar la exportación de servicios informáticos en los porcentajes mínimos exigidos por la norma.

5.2. Beneficios Fiscales Concretos para Syncro

- **Reducción en el Impuesto a las Ganancias:** Segmentación de un beneficio de descuento directo de hasta el **60%** para micro y pequeñas empresas, el 40% para medianas y el 20% para grandes empresas sobre el monto total del impuesto a ingresar.
- **Bono de Crédito Fiscal sobre Contribuciones Patronales:** Otorgamiento de un bono no transferible equivalente a hasta el **70%** de las contribuciones patronales abonadas sobre el personal afectado a las actividades promovidas (pudiendo elevarse al 80% en contrataciones de mujeres, profesionales con posgrados o personas con discapacidad). Este crédito puede utilizarse para cancelar IVA e impuestos nacionales.
- **Exención de Retenciones y Percepciones de IVA:** Para aquellas operaciones de venta o exportación de servicios prestados al exterior.

6. PLAN DE ACCION Y HOJA DE RUTA PRIORIZADA DE COMPLIANCE

Con el objeto de operacionalizar el presente dictamen, se establece un plan estratégico de adecuación dividido en tres fases secuenciales de ejecución obligatoria:

FASE 1: ADECUACIÓN INMEDIATA Y CONTENCIÓN DE RIESGOS

(MES 1)

1. **Publicación e Integración de los Términos y Condiciones y Política de Privacidad:** Cargar en el entorno productivo de la plataforma la versión adaptada a la legislación argentina (Ley 25.326 y Ley 24.240), garantizando el almacenamiento del registro del consentimiento (log con IP, fecha y versión).
2. **Implementación del Botón de Arrepentimiento:** Incorporar en el encabezado o pie de página principal del sitio web/app el enlace directo de revocación conforme a la Res. SIC 424/2020.
3. **Solicitud de Registro de Marca en el INPI:** Iniciar la presentación del trámite de registro de la denominación "Syncro" y su logotipo en las Clases de Niza aplicables.

FASE 2: CONSTITUCIÓN SOCIETARIA Y CONTRATACIÓN (MESES 2 A 3)

1. **Constitución Formal de la Sociedad (SAS o S.A.):** Otorgamiento de la escritura/instrumento de constitución, inscripción ante la IGJ/Registro Público, obtención de la CUIT corporativa en AFIP/ARCA y apertura de cuentas bancarias de la empresa.
2. **Suscripción del Acuerdo de Socios (Pacto de Accionistas / Vesting):** Firma privada del convenio regulador de la tenencia accionaria, permanencia de los fundadores y cesión de desarrollos previos.
3. **Inscripción de Bases de Datos ante la AAIP:** Tramitación de la registración del archivo de datos personales en el Registro Nacional de Bases de Datos.
4. **Regularización del Equipo y Redacción de Contratos de Desarrollo:** Instrumentación de contratos laborales con cláusulas de teletrabajo y cesión de propiedad intelectual, o contratos de localización con freelancers independientes.

FASE 3: CONSOLIDACIÓN FISCAL Y PROMOCIÓN (MESES 4 A 6)

1. **Inscripción en el Convenio Multilateral de Ingresos Brutos:** Alta en el régimen interjurisdiccional para la distribución correcta de las alícuotas provinciales de Ingresos Brutos.
2. **Auditoría Técnica de Ciberseguridad:** Ejecución de pentesting y verificación de protocolos de cifrado para el cumplimiento integral de la Disposición AAIP N° 11/2006.
3. **Postulación al Régimen de Economía del Conocimiento:** Preparación de la documentación formal e inicio del trámite de inscripción ante la Secretaría de Economía del Conocimiento para acceder a los beneficios fiscales de la Ley N° 27.506.